

बैंड्कडिङ्ग_कसूर_तथा_सजाय_ऐन_२०६४

English title: Banking Offense and Punishment Act, 2008

बैंड्कडिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६४ । १० । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बैंड्कडिङ्ग कसूर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ०६ । १८ । २. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । ०१ । ०२ । ३. बैंड्कडिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ २०८२ । ०१ । २४ । व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ३५ । बैंड्कडिङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । बैंड्कडिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंड्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखमिलाई न्यून गरी बैंड्कडिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंड्कडिङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बैंड्कडिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालमा बैंड्कडिङ्ग कसूर गरी विदेशमा रहे बसेको जुनसुकै व्यक्तिलाई संस्था समेतलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बैंड्क" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम "क" वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंड्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था समझनु पर्छ । (ख) "बैंड्कडिङ्ग कसूर" भन्नाले परिच्छेद-२ बमोजिमको कसूर समझनु पर्छ । (ग) "वित्तीय संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम "ख", "ग", र "घ" वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंड्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था समझनु पर्छ । (घ) "संस्था" भन्नाले बैंड्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंड्कमा प्रचलित कानून बमोजिम खाता खोल्न सक्ने फर्म वा कम्पनी समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सङ्गठित संस्था वा एजेन्सी समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "ऋणी" भन्नाले बैंड्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंड्कबाट ऋण लिन व्यक्तिलाई, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (च) "सहकारी बैंड्क" भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम गठन भएको सहकारी बैंड्क समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (छ) "ढुकुटीको कारोबार" भन्नाले एक आपसमा रकम उठाई सहमतिका आधारमा आलोपालो गरी रकम लिन वा दिन गरी गरेको कारोबार समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ज) "वित्तीय प्रणाली" भन्नाले कुनै पनि बैंड्कडिङ्ग वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका बैंड्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंड्क, दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र, सेवा तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बीमा एवं सुरक्षण सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था तथा सामूहिक कोष खडा गरी कारोबार गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा, भुक्तानी तथा फछ्खौट प्रणाली सहितको समग्र वित्तीय प्रणाली समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(झ) "अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई" भन्नाले कुनै काम कारोबारको सलिसलामा अन्तमि नर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई पदाधिकारी समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) "परिवारको सदस्य" भन्नाले बैंड्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंड्कको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ सरहेको मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ्ग एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्तिको सगोलमा रहेका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा समझनु पर्छ । र सो शब्दले आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाइ र दादी, बहनी समेतलाई जनाउँछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ट) "चेक" भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंड्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंड्क उपर खचिएको प्रचलित कानून बमोजिमको विनिमयपत्र समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ठ) "चेक अनादर" भन्नाले खातावालाले जारी गरेको चेकमा उल्लिखित रकम भुक्तानी माग्दा नजिको खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट धारकलाई भुक्तानी दिन नसकिने भनी बैंड्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंड्कले दफा ३क. को उपदफा (५) बमोजिम प्रमाणित गरेको अवस्था समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ड) "धारक" भन्नाले आफ्नो नाममा जारी भएको चेक प्राप्त गरी सो चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्तिलाई संस्था समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बैंड्कडिङ्ग कसूर । ३. अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने: कसैले पनि बैंड्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंड्कमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोल्दिने वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्न, गराउन वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्न वा सो कार्यमा सहयोग गर्न वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्न, । (ख) कानून बमोजिम बाहेक दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । अन्य व्यक्तिलाई वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोल्दिने, । (ग) दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क. रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने: (१) कसैले पनि आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीको लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसैलाई चेक जारी गरी

दनि वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्न हुँदैन । (२) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कले भुक्तानीको लागि आफूसमक्ष पेश हुन आएको चेक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई वा संस्थाको खातासँग भडिउँदा त्यस्तो चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात रहेको नदेखिएमा त्यस्तो चेक धारकलाई फर्ति दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि फर्ति हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कले आफूसमक्ष धारकले चेक पेश गरेको मितिले बढीमा पैतालीस दिनको म्याद दई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दई सोको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कले खातावालालाई दिएको सूचनाको अभिलेख राखिसकेपछि सो व्यहोरा चेकमा समेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फर्ति गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको म्याद समाप्त भएपछि धारकले उपदफा (४) बमोजमि फर्ति गरिएको चेकमा उल्लेख गरिए बमोजमिको रकम भुक्तानी माग्दा खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दनि नसकिने भएमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कले तीन दिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फर्ति गरिदिनु पर्नेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजमि खातावालालाई सूचना दिएकोमा खातावालाले जुनसुकै बखत धारकलाई त्यस्तो चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी दई चेक फर्ति लिन सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यवधि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ४. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ५. अनधिकृत रुपमा रकम नकाल्न वा भुक्तानी दनि नहुने: कसैले पनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कमा रहेको खाताबाट रकम नकाल्दा वा भुक्तानी दौंदा देहायको कार्य गर्न हुँदैन:- । (क) अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम नकाल्न, । (ख) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दनि, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ६. वित्तीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लनि वा दनि नहुने: कसैले पनै क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटएम) कार्ड वा अन्य वित्तीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लनि वा दनि हुँदैन । ७. अनधिकृत रुपमा कर्जा लनि वा दनि नहुने: कसैले पनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कबाट कर्जा लौंदा वा दौंदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैन:- । (क) गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लनि वा दनि, । (ख) धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लनि वा दनि, । (ग) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी कर्जा लनि वा दनि, । (घ) आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहूलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ१) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजमि पाउने कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी बाहेक अन्य तवरले आफ्नो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कबाट कर्जा वा सापटी लनि, । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(घ२) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजमि वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कबाट कर्जा लनि, । तर मुद्दती रसदि, सुन वा सरकारी ऋणपत्रको सुरक्षणमा कर्जा लनि उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कलाई एकपटक दिसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई सोही सुरक्षण अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कमा राखी पुनः कर्जा लनि वा दनि, । तर सुरक्षणको मूल्यले खामेको हदसम्म सहवित्तीयकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि दोस्रो हक कायम (पारपासु) हुने गरी कर्जा दनि वा लनि यो बन्देज लागू हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (च) व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्था मार्फत वा नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणी मार्फत कर्जा लनि वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दनि वा कर्जा लनि वा दनि कार्य गर्न वा गराउन, । (छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दनि, । (ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै कसिमिको अनुचित लाभ लनि वा दनि । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूले समेत ऋण सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणको पुरै वा आंशिक रकमको भुक्तानी लनि वा दनि, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ञ) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्तिलाई वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह गर्न । ८. कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने: कसैले पनै बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । ९. बैङ्कडिगि स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजमि

वर्ततीय स्वार्थ रहेको माननि शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ एजेन्ट वा सम्बद्ध व्यक्ती वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तीका परिवारका सदस्यले बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कबाट सुविधा लई वा अन्य कुनै तरिकाले बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्न हुँदैन । तर, । (१) बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी लनि बाधा पुर्याएको माननि छैन । (२) नजिकको नातेदारलाई बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको सञ्चालक समितिको स्वीकृतिलई कर्जा वा सुविधा दनि बाधा पर्ने छैन । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि:- ।

(क) “परिवारका सदस्य” भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तीको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाई र दिदी, बहनी सम्झनु पर्छ । (ख) “नजिकको नातेदार” भन्नाले भनिन भएका दाजु, भाई, भाउजु, बुहारी, विवाहिता दिदी, बहनी, भनाजु, ज्वाईँ, भतजा, भतजी, साला, साली, सासू, ससुरा, काका, काकी, मामा, माइजु, भाउजा, भाउजी, नाति, नातिनी, नातनी बुहारी, नातनी ज्वाईँ सम्झनु पर्छ । (२) कसैले पनिकिपेकर्ता वा बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको हति प्रतिकूल हुने गरी बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको सम्पत्ति खर्च गर्न गराउन हुँदैन । (३) कसैले पनिकै बैङ्कडिग सम्पत्तिलगायत बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको अन्य सम्पत्तिलिगाम बकिरी गर्दा वा अन्य कुनै कारोबार गर्दा कुनै आर्थिक अनियमितता गर्नु हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १०. ऋणीले रकम झकिन् र सम्पत्ति प्राप्त गर्न नपाउने: (१) बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कलाई तरिनु पर्ने ऋणको भाखा नाघी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तरिनु पर्ने कर्जा नतरी स्वदेश वा विदेशस्थित बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कमा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई नरिन्तरता दनि वा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै चल वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै तरिकाले हकभोग प्राप्त गर्न हुँदैन । तर, । (क) ऋण तरिने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न वा खातामा तीस दनिसम्म रकम राख्न र चेकबाट कर्जा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । (ख) दैनिकी जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म ऋणी स्वदेश वा विदेशमा रहेका बैङ्क खाताबाट रकम निकाल्न सकिन्छ । ११. ऋणीको चालू परयोजनालाई नोकसान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने: बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कले ऋणीको कुनै परयोजनाको लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो कसिता प्रदान गरिसकेपछि प्रयाप्त आधार र मनासबि कारणबना ऋणीको चालू परयोजनालाई नोकसान हुने गरी बाँकी कसिता कर्जा वा सुविधा बीचमा रोक्न हुँदैन । १२. कागजात वा खाता बही सच्चाई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोकसानी पुर्याउन नहुने: कसैले पनिकै बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको कुनै कागजात वा खाता बहीमा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै मतलब नसिकने व्यहोरा पारी मलाई लेख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोकसानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्कोको हानि नोकसानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मति, अड्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गर्न हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १२क. बैङ्क तथा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुने: (१) कसैले बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

सहकारी बैङ्कको स्वामित्वमा रहेको चल अचल सम्पत्ति भिलिमतो वा जाल परपिञ्च गरी वा हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने कीर्ते कागज बनाई, दिई वा पेश गरी वा आफूसँग नभएको कुरा आफूसँग छ भनी झुक्याई वा झुट्टा कुरालाई साँचो हो भनी झुक्याई वा अरु जुनसुकै व्यहोरासँग धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कको हकको चल अचल सम्पत्तिलिनि दनि दिलाउनु वा बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कको सम्पत्ति मेरो हो भनी वा मेरो भएको छ भनी लेखित गरी वा नगरी सोही सम्पत्तिलिनि दनि बकिरी व्यवहार गर्ने वा सट्टापट्टा गरी बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कलाई हानि नोकसानी पुर्याउनु हुँदैन । (२) कसैले कुनै व्यहोराको झुट्टा, जालसाजपूर्ण कथन, प्रतजिजा वा अन्य कुनै तवरबाट बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कलाई नोकसानी पुग्ने गरी सा बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कको नियन्त्रण वा संरक्षण वा स्वामित्वमा रहेको नगद रकम, कोष, सुरक्षणपत्र वा अन्य चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति मिथ्या दिखल पुर्याउन वा नियन्त्रणमा लनि वा त्यस्तो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याई बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कलाई हानि नोकसानी पुर्याउनु हुँदैन । (३) कसैले कुनै व्यहोराको गलत वा झुट्टा विवरण वा प्रतजिजाको आधारमा बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कसँग कुनै कारोबार गर्न वा आफ्नो नाम ढाँटी सो नाम मेरो होइन, अर्कैको हो भनी र अर्को मानसिको नामलाई मेरो हो सो मानसि मै हुँ भनी वा त्यस्तो कुरा अर्काबाट जानी बुझी भनाउनु, भनी दनि इत्यादि जुनसुकै कुरो गरी कसूरको सजायबाट बच्नका लागि वा बेइमानीको नियतले धोका गफलतमा पारी बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । सहकारी बैङ्कलाई कुनै पनितवरले हानि नोकसानी पुर्याई आफू वा अरु कसैलाई लाभ हुने कार्य गर्न हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन तथा वर्ततीय विवरण तयार गर्न नहुने: (१) कर्जाको धितो स्वरुप बैङ्क वा वर्ततीय संस्था वा

सहकारी बैङ्कमा राखिने चल अचल सम्पत्ति वा गैर बैङ्कडिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको चल वा अचल सम्पत्ति ललाम बकिरी वा बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन । (२) मूल्याङ्कनकर्ताले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्तिलाई संस्थाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन ।

(३) बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कबाट कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । (४) लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्तिलाई संस्थाको नेपाल सरकार, वदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय तथा व्यवहारा नखुलाई वित्तीय विवरणहरु फरक पार्ने गरी प्रमाणित गर्नु हुँदैन । १४. अनियमिति आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने: बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले पनिकुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहजिा गर्न वा नगर्न, कुनै कसिमिको रकम लनि वा दनि, बनिा मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लनि वा दनि, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लनि वा दनि, गलत लिखित तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनयितले कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. ढुकुटीको कारोबार गर्न नहुने: कसैले पनिकुटीको कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १४ख. स्वीकृति प्राप्त नगरी बैङ्कडिङ्ग कारोबार गर्न नहुने: सहकारी बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी बैङ्कडिङ्ग कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन । परिच्छेद-३ । दण्ड सजाय । १५. दण्ड सजाय: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कसैले दफा ३ बमोजमिको कुनै कसूर गरेमा बगिो खुलेकोमा बगिो भराई बगिो बमोजमि जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजमिको कुनै कसूर गरेमा बगिो भराई बगिो बमोजमिको जरिवाना हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) दफा ३क. को उपदफा (५) बमोजमि चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दनि खातावालाबाट धारकलाई बगिो बमोजमिको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मतिदिखिरकम भराएको मतिसिम्म प्रचलति कानून बमोजमिको ब्याज समेत भराई चेक जारी गरी दनि खातावालालाई बगिोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र देहाय बमोजमि कैद सजाय हुनेछ:- । (क) पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म बगिो भए एक महिनासम्म कैद, । (ख) पन्ध्र लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बगिो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, । (ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, । (घ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद, । (ङ) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतसिकै बगिो भए पनिकुटी वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) कसैले दफा ५, ६, दफा ७ को खण्ड (घ), (घ१), (घ२), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ), दफा ८, ९, १०, १२ वा १४ बमोजमिको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजमिको बगिो भए कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमिको कैद र बगिो भराई बगिो बमोजमि जरिवाना हुनेछ:- । (क) दश लाख रुपैयाँसम्म बगिो भए एक वर्षसम्म कैद, । (ख) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बगिो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, ।

(ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, । (घ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, । (ङ) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, । (च) पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बगिो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, । (छ) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतसिकै रुपैयाँ बगिो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) देहाय बमोजमिको कसूरमा देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ:- । (क) दफा ७ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा दफा १३ बमोजमिको कसूर गरेमा बगिो भराई बगिो बमोजमि जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद हुनेछ । (ख) दफा १२क., १४क. वा १४ख. बमोजमिको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजमिको बगिो भए कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमिको कैद र बगिो भराई बगिो बमोजमि जरिवाना हुनेछ:- । (१) पचास लाख रुपैयाँसम्म बगिो भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, । (२) पचास लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, । (३) पाँच करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बगिो भए पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद, । (४) पचास करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतसिकै बगिो भए तापनिसात वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद । (५) यस दफा बमोजमि बगिो जफत गरी बगिो कायम गर्न नसकनि अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा अनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ । (६) कुनै संस्थाले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर गरेका बखत त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (६) बैङ्कडिङ्ग कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई संस्था वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न वा मददत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (७) बैङ्कडिङ्ग कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको वा मददत पुर्‍याउने संस्था रहेछ भने त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजमि सजाय हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) दफा ३, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३क., ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १२क., १३, १४, १४क. र १४ख. बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिसम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

भएमा यस ऐन बमोजमि हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद हुनेछ । १६. बाधा वरीध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहककात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा वरीध गरेमा नजिलाई अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीको प्रतविदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महनिसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । परचिछेद-४ । मुद्दाको कारबाही र कनिरा ।

१७. जाहेरी दनि अवधरि हदम्याद: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिलि एक वर्षभित्र जाहेरी दनि सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिलि छ महनिसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सम्बन्धति वाणजिय इजलासले हेर्ने गरी तोकेको । (नेपाल राजपत्र मिति २०६६ । ४ । ५ संख्या १४)तोकिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरसिकनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३क. बमोजमिको कसूरमा चेक अनादर भएको प्रमाणति भएको मितिलि एक वर्षभित्र जाहेरी दनि सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिलि छ महनिसम्म सम्बन्धति जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरसिकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैङ्क वा वत्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा बैङ्क वा वत्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्कको सम्पत्ति हनिमनि वा हानि नोक्सानी गरी बैङ्कडिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहलिसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन । १८. सरकारवादी हुने: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहति सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माननेछ । १९. थुनामा राखी कारबाही गर्न सकिने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिलि कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहककातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पर्याप्त कारण वदियमान भएमा वा नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै व्यक्तितत्काल प्राप्त प्रमाणबाट छ महनि वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने बैङ्कडिङ कसूरको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासबि आधार भएमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीले नजिलाई प्रचलति कानून बमोजमि थुवा पुरजी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र अनुसन्धान तथा तहककात पूरा नहुने भई नजिलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तथा तहककात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीले नजिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमतलि लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग अनुमतभाग्दा थुनामा परेको व्यक्तिको अयोग, त्यसको आधार, नजिलाई थुनामै राखी अनुसन्धान तथा तहककात गर्नु पर्ने कारण र नजिको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमि थुनामा राख्ने अनुमतभागमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धति कागजातहरु हेरी अनुसन्धान तथा तहककात सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको वचिर गरी सन्तोषजनक रुपमा अनुसन्धान तथा तहककात भइरहेको देखिएमा एकपटक वा पटक पटक गरी एकपटकमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । सात दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । साठी दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमतदिनि सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । तर त्यसरी थुनामा राख्ने अनुमतको अवधियस ऐन बमोजमि कैद सजाय हुने अवधिभन्दा बढी हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १९क. वशिष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कडिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नको लागि बैङ्कडिङ सम्बन्धी वषियको वशिषज्ज समेत संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानरीक्षक र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको वशिष अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १९ख. वविरण माग्न सक्ने: (१) यस ऐनले उद्देश्य पूरा गर्नको लागि अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने नकियाले कुनै लखित, खाताको वविरण वा अन्य वविरण प्राप्त गर्न वा जाँच्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा र अनुसन्धान तथा तहककातसँग सम्बन्धति लखित, खाताको वविरण वा अन्य वविरण कुनै व्यक्तिला संस्थाले छ वा सो व्यक्तिला संस्थाले प्राप्त गरी पेश गर्न सक्छ भन्ने लागेमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने नकियाले त्यस्तो व्यक्तिला संस्थाले त्यस्तो लखित, खाताको वविरण तथा अन्य वविरण पेश गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने नकियाले माग गरेको लखित, खाताको वविरण वा अन्य वविरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धति व्यक्तिला संस्थाले कर्तव्य हुनेछ । परचिछेद-५ । वविति । २०. सहयोग गर्नु पर्ने: यस ऐन अन्तर्गतको बैङ्कडिङ कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहककात गर्दा अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु बैङ्क वा वत्तीय संस्था वा सहकारी बैङ्क वा सम्बन्धति व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । २१. गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही नहुने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गतको कसूर भएको वा हुन लागेको वषियमा कानूनी कारबाही अगाडि बिढाउन वा त्यस्तो कसूर हुन नदिनि आवश्यक सूचना दिने बैङ्क वा वत्तीय

संस्था वा सहकारी बैङ्कको कर्मचारी भए नजिले गरे वा पुर्याएको सहयोग बापत नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन ।

२२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा वदिशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यालय वा प्रतनिधि नभए त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा नजिले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि नजिले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलफियाक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्ट्री गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन वदिशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजमि म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

२३. सूचना प्रकाशन गर्ने: यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतविदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दनिसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो वषियको संक्षेपित वविरण उल्लेख गरी उपस्थिति हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (वदिशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ । २४. वदिशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दनि: (१) अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा २२ बमोजमि तामेल भएको म्याद बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति नहुने कुनै वदिशी व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हति वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हति वा सरोकार अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीले तोके बमोजमि यथास्थितिमा राख्न वा नेपालबाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीले आदेश दनि सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धति सबैको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत नजिबाट भराइनेछ ।

२५. मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा नपर्ने: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतविदीको मृत्यु भए पन मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न बाधा पर्ने छैन । २६. सजायको मागदावीमा छुट हुन सक्ने: यस ऐन बमोजमिको अनुसन्धान तथा तहककातको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी नजिलाई सजायको मागदावीमा पूर्ण वा आंशकि छुट दनि सक्नेछ । तर नजिले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणति नभएमा वा नजिले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान तथा तहककात गर्ने अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतकिल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन निजिउपर पुन: मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २६क. मलिपत्र गर्न सकिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दिफा ३क. बमोजमि चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतविदीले चेकमा उल्लेख भए बमोजमिको रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुवै पक्षले मलिपत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सलिसलामा भए अनुसन्धान अधिकारी मार्फत सरकारी वकीलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भए सरकारी वकील मार्फत अदालतसमक्ष मलिपत्रको लागि निविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्रको लागि निविदन परेमा सरकारी वकीलले मुद्दा अनुसन्धानको सलिसलामा भए अनुसन्धान अधिकारीलाई दुवै पक्षबीच मलिपत्र गराई दनि र मलिपत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्सम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सरकारी वकीलले दिएको आदेश अनुसार मलिपत्र गराई सोको अभिलेख राख्नु सम्बन्धति अनुसन्धान अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि मलिपत्रको लागि निविदन परेमा सम्बन्धति अदालतले प्रचलित कानून बमोजमि मलिपत्र गराई दनि पर्नेछ । त्यसरी मलिपत्र भएकोमा प्रतविदीलाई यस ऐन बमोजमि सजाय हुने छैन । २७. अयोग्य भएको मानिने: यस ऐन बमोजमि कैदको सजाय पाएको व्यक्ती बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाको कर्मचारीको रुपमा काम गर्न अयोग्य भएको मानिनेछ । २८. प्रचलित कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ती वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजमि कारबाही र सजाय हुने रहेछ भने सोही ऐनहरु बमोजमि कारबाही र सजाय हुनेछ । २९. नयिम बनाउन सक्ने: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले

आवश्यक नयिमहरु बनाउन सक्नेछ ।